

Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See

(Aufwandsentschädigungssatzung-Feuerwehr)

Grundlage der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, S. 286) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 27 Abs. 4 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in der Sitzung am 21.02.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Aufwandsentschädigungssatzung-Feuerwehr gilt für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See in den örtlichen Feuerwehreinheiten Neuseddin und Seddin.

§ 2 Allgemeines

- (1) Für die Leistung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See werden Aufwandsentschädigungen im Rahmen dieser Satzung gezahlt.
- (2) Alle Personal- und Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Sprachform gebraucht werden, gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter.

§ 3 Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung

- (1) Ehrenamtlich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See erhalten für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit in einer Funktion eine monatliche Aufwandsentschädigung wie nachstehend aufgeführt.

1. Aufwandsentschädigung für den Gemeindewehrführer und deren Stellvertretung

Gemeindewehrführer	150,00 €
stellvertretender Gemeindewehrführer	100,00 €

2. Aufwandsentschädigung für den Ortswehrführer und deren Stellvertretung

Ortswehrführer	100,00 €
stellvertretende Ortswehrführer	75,00 €

3. Aufwandsentschädigung für Sonderfunktionen

Gemeindejugendfeuerwehrwart	100,00 €
Jugendfeuerwehrwart	75,00 €
Kinderfeuerwehrwart	75,00 €
Ausbilder Kinderfeuerwehr	75,00 €
Gerätewart Neuseddin	50,00 €
Gerätewart Seddin	50,00 €
Funkgerätewart	50,00 €
Atemschutzgerätewart	50,00 €
Administrator	40,00 €
Sicherheitsbeauftragter	40,00 €

- (2) Ein Anspruch auf die funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1, entsteht erst nach Berufung durch den Träger des Brandschutzes.
- (3) Für die Einsatzkräfte mit der Qualifikation zum Atemschutzgeräteträger, wird beim Vorliegen der gültigen Eignung zum Tragen von umluftunabhängiger Atemschutzgeräten und einem gültigen jährlich Atemschutz-Übungslauf, zusätzlich monatlich eine Aufwandsentschädigung von 10,00 € für Mehraufwendungen zum Erhalt dieser Funktion gewährt.

§ 4 Weitere Aufwandsentschädigung

- (1) Über die in § 3 genannten funktionsbezogenen Pauschalbeträge hinaus wird allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See für folgende Teilnahmen Aufwandsentschädigung gezahlt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ausbilder der Einsatzabteilung an
Ausbildungsabenden mindestens 2 UE umfassend | 10,00 € / Abend |
| 2. Teilnahme an Ausbildungsdiensten, insbesondere an Tagesausbildungen, Seminaren
oder sonstigen Tagesmaßnahmen von mindesten 8 UE | |
| a. Als Teilnehmer | 10,00 € / Tag |
| b. Als Ausbilder | 15,00 € / Tag |
| 3. Teilnahme an Einsatzübungen | 10,00 € / Übung |
| 4. Unterstützung der Jugendwarte bei Diensten der
Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehr | 10,00 € / Dienst |
| 5. Teilnahme an angeordneten Brandsicherheits- und
Brandwachen | 15,00 € / Stunde |
| 6. Teilnahme an Einsätzen (Einsatztätigkeit) | |
| a. Bis zu 2 Stunden | 10,00 € / Einsatz |
| b. Länger als 2 Stunden | 15,00 € / Einsatz |
| c. Teilnahme als Reserveeinsatzkraft | 5,00 € / Einsatz |
| 7. Teilnahme an der Durchführung sonstiger Tätigkeiten | 5,00 € / Teilnahme |

- (2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See erst nach erfolgreichem Abschluss der Truppmann 1 Ausbildung gewährt.

- (3) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 Ziffer 6 (Einsatztätigkeit) wird über die Voraussetzung nach Abs. 2 hinaus nur gewährt, wenn:

1. die Einsatzkraft aktiv am Einsatzgeschehen teilnimmt oder als Reserveeinsatzkraft bis zur Entscheidung des Einsatzleiters zur Einsatzteilnahme oder Nichtteilnahme im Gerätehaus verbleibt und
2. regelmäßig am Ausbildungsbetrieb teilgenommen hat.

Für die Berechnung der Einsatzzeit wird die Zeit der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit berücksichtigt, die durch den jeweiligen Einsatzleiter/Einheitsführer im Einsatzbericht zu dokumentieren ist. Die Berechnung erfolgt je angefangener voller Stunde.

- (4) Die Teilnahme von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See an Tätigkeiten nach Abs. 1 Ziffer 7 (sonstige Tätigkeiten) ist durch die jeweilige Ortswehrführung und die Gemeindewehrführung, zuvor mit dem Träger des Brandschutzes abzustimmen.

- (5) Die Teilnahme nach Abs. 1 Ziffer 1 bis 5 und 7 wird durch die jeweilige Ortswehrführung gegenüber dem Träger des Brandschutzes spätestens zum Ablauf des jeweiligen Quartals nachgewiesen. Die Teilnahme nach Abs. 1 Ziffer 6 (Einsatztätigkeit) wird durch den jeweiligen Einsatzleiter/Einheitsführer im Einsatzbericht dokumentiert und von der zuständigen Ortswehrführung bestätigt und quartalsweise bei Träger des Brandschutzes abgerechnet.

§ 5 Zahlungsweise

- (1) Die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen nach § 3 Abs.1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 werden monatlich gewährt und quartalsmäßig rückwirkend auf das Konto der jeweils Anspruchsberechtigten überwiesen. Die weiteren Aufwandsentschädigungen werden mit Ausnahme der nach § 3 Abs. Ziffer 6 (Teilnahme Einsätze) quartalsweise berechnet und in dem auf das Quartal folgenden Monat auf die entsprechenden Konten der Berechtigten überwiesen.
- (2) Wird eine Funktion nach § 2 innerhalb des laufenden Monats beendet, erfolgt die Aufwandsentschädigung anteilig pro Tag.
- (3) Eine zu Unrecht gezahlte Aufwandsentschädigung, ist an die Gemeinde Seddiner See zurückzuerstatten. Die Ansprüche darauf verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten vom Anspruchsberechtigten oder vom Träger des Brandschutzes in Textform geltend gemacht werden.

§ 6 Wegfall der Aufwandsentschädigung

- (1) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 1 kann entfallen, wenn der Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See seine Funktion nicht wahrnimmt.
- (2) Auf Vorschlag der Ortswehrführer im Benehmen mit dem Gemeindeführer kann einem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aus wichtigem Grund (z.B. säumige Dienstdurchführung) die Zahlung der Aufwandsentschädigung durch den Träger des Brandschutzes versagt oder gekürzt werden.

§ 7 Steuer- und Sozialversicherungsrecht

Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der nach dieser Satzung gezahlten Entschädigungen ist alleinige Angelegenheit des Empfängers.

§ 8 Schlussbestimmungen

- (1) Diese Satzung tritt am 01. April 2023 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See (Aufwandsentschädigungssatzung-Feuerwehr) vom 25.11.2014 außer Kraft.

Seddiner See, den 21.02.2023

Bürgermeisterin
Carina Simmes

---- Siegel----